

[25] [통보(모범사례)] 사항

1. 제 목 : 주택 하자소송 저감 및 하자 예방을 위한 제도개선
2. 조치부서 : 〇〇〇〇처
3. 관 련 자 : 〇〇〇〇〇〇단 <<<<부 차장 건축 3급 PPP
4. 내 용 :

위 관련자는 2014. 1. 23.부터 현재까지 〇〇〇〇〇〇단에서 하자 관련 법령·제도개선 총괄업무를 담당하면서 공공주택 건설사업의 하자소송 저감 및 하자 예방을 위한 주택건설 관련 법령·규정 등의 개선을 통해 고객만족도와 公社의 위상 제고에 크게 기여하였다.

가. 방화문의 선제적 화재안전 대책 수립

관련자는 2015. 11월 민간 아파트의 세대 현관문 등 방화문의 화재방지 성능 불량으로 언론 보도와 하자 소송이 발생하자, 방화문 생산 업체와 시험기관 등과의 수개월 간 협업을 통해 2016. 3월 [표 58]과 같이 화재 안전 및 품질 강화 기준을 수립·시행하였다.

[표 58] 방화문 성능관련 주요 개정내용 (시방서 및 상세도)

구 분	주요 개정내용	개선효과
기본성능 강화	- 방화성능 강화 : 개스킷, 채움재, 골구보강 등 개선 - 결로방지 성능 강화 : 지역구분 없이 지역 I 적용	화재 안전성능 등 확보
성능시방 지향	- 성능기준 제시 : 시방서, 상세도 - 자재시험기준 현실화	불합리한 요소 제거 (하자책임논란 제거)

또한, 公社에서 수립한 아파트 세대 내 드레스룸 붙박이장의 결로 방지 방안을 국토교통부에 제시하면서 결로 방지 설계기준 개정을 요청하여 반영⁵⁴⁾시켰으며, 공동주택 욕실 벽타일 뒷면의 모르타르 채움 부족을 사유로 제기된 입주 아파트의 하자소송에서 公社가 패소하자 LH 주택건설시방서를 개정하는 한편, 국토교통부에 표준시방서 개정을 건의⁵⁵⁾하는 등 하자 예방과 하자 소송 저감을 위해 대외 업무를 적극적으로 추진하였다.

다. 체계적인 하자처리기준 수립을 통한 현장 혼선 예방

공동주택의 하자 책임에 대한 법령이 입주자와 LH, LH와 시공자간 상이⁵⁶⁾하고, 관련 법령의 개정(1~3차) 경과에 따라 현장별 하자담보책임 기간 및 기산일이 달라서 하자 업무 담당자와 콜센타 등 입주자 접점 부서의 하자 처리에 혼선이 불가피하였다.

이에 관련자는 「주택법」과 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」의 개정 경과별 판결 내용을 분석하여 하자담보 책임을 명확히 하고, 하자담보책임 기간별 하자처리 기준을 수립하여 [표 59]와 같이 입주자 하자 응대를 위한 건설기술정보시스템(COTIS)를 개선하는 등 하자처리 업무의 혼선을 예방하였다.

54) ① 결로하자 방지를 위한 법령 개선 건의, 국토교통부 ▶ 결로 예방을 위한 “주택건설 기준 등 개정” 회신(국토교통부-11685호(2016.11.7.))

55) 당초 국토교통부 및 LH 전문시방서는 모르타르를 “빈틈이 생기지 않게 눌러 붙인다”로 규정하고 있어, 부족 시공 분에 대한 손해배상 판결이 있자, 대한건축학회 「건축기술지침」의 시공 합격기준을 근거로 “밀착 및 채움 정도 80% 이상이면 합격”으로 개정(2016.2.17.)하고 현장 품질관리(시공확인)를 강화하는 한편, 국토교통부에 표준시방서 개정을 건의(공공주택공단-2011호(2017.5.24.))

56) 입주자-LH : 민법, 집합건물법, 공동주택관리법/ LH-시공자 : 도급계약(국가계약법, 주택법), 건설산업기본법

[표 59] 하자응대를 위한 시스템 개선내용

구 분		2013.6.19.前 분양된 건물	2013.6.19. 後 분양 ~2016.8.11. 사용검사	2016.8.12.後 사용검사	2017.1.1.後 분양계약		
하자담보 책임기간		1,2,3,4,5,10년	1,2,3,4,5,10년(주택법)	⑥ 2,3,5,10년(집건법,공동주택관리법)			
			2,3,5,10년(집건법)				
공 유 부		①사용검사일					
전 유 부	기준	사용검사일	인도한날(기산일)	인도한날	하자처리 기산일	인도한날	하자처리 기산일
	분양 세대	사용검사일	② 열쇠불출일 (입주일) ③ 잔금완납일	④주택 인도증서 발급일	－	주택 인도증서 발급일	⑤입주 지정기간 말일 다음날
	선납 세대	사용검사일	② 열쇠불출일 (입주일) ③ 잔금완납일	주택 인도증서 발급일	－	주택 인도증서 발급일	입주 지정기간 말일 다음날

자료 : 방침문서(☞☞☞☞☞☞단-624호(2017.2.22)) 인용

5. 조치할 사항

●●●●처장은

하자소송 저감 및 하자예방에 대한 대내외적인 적극 노력으로 고객만족도 향상 및 公社의 위상 제고에 기여한 관련자 차장 건축 3급 PPP에게 ‘사장표창’을 상신하여 주시기 바랍니다.(통보[모범사례]).

<별첨 6>

부정당업체 입찰참가자격 제한 비교 (국가계약법 발체)

입찰참가자격 제한사유	정부 등	LH
1. 부실시공 또는 부실설계·감리를 한 자	○	
2. 계약의 이행을 조잡하게 한 자	○	
3. 계약 이행을 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자	○	
4. 하도급의 제한규정을 위반하거나, 발주관서의 승인없이 하도급하거나 무단 변경한자	○	○
5. 공정거래위원회 또는 중소기업청장으로부터 입찰참가자격제한 요청이 있는 자	○	○
6-1. 조사설계/원가계산용역계약에 있어, 고의 또는 중대한과실로 용역수행을 부실하게 수행하여 발주기관에 손해를 끼친자	○	
6-2. 타당성조사용역계약에 있어, 고의 또는 중대한과실로 용역수행을 부실하게 수행하여 발주기관에 손해를 끼친자	○	
7. 안전대책을 소홀히 하여 공중에게 위해를 가하거나 근로자들에게 사망등 중대한 위해를 가한자	○	
8. 정당한 이유없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 자	○	
9. 서로 상의하여 미리 입찰가격, 수주 물량 또는 계약의 내용 등을 협정하였거나 특정인의 낙찰 또는 낙품대상자 선정을 위하여 담합한 자	○	○
10. 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자	○	○
11. 고의로 무효의 입찰을 한 자	○	
12. 입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행과 관련하여 관계공무원에게 뇌물을 준 자	○	○
13. 입찰참가신청서 또는 입찰참가승낙서를 제출하고도 정당한 이유없이 해당 회계연도 중 3회 이상 입찰에 참가하지 아니한 자	○	
14. 입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자	○	
15. 감독 또는 검사에 있어서 그 직무의 수행을 방해한 자	○	
16. 최저가 또는 종합심사 낙찰자 선정과정에서 정당한 이유없이 심사에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 아니하거나 낙찰자결정전에 심사를 포기한자	○	
17. 정당한 이유없이 기한내에 실시설계서를 제출하지 아니한 자	○	
18. 감리원 교체사유 및 절차에 의하지 아니하고 감리원을 교체한 자	○	
19. 사기, 그 밖의 부정한 행위로 입찰·낙찰 또는 계약과정에서 국가에 손해를 끼친 자	○	
20. 사전에 누출금지정보로 지정하고 계약서에 명시한 정보를 무단으로 누출한 자	○	

○ 중앙관서의 장이 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 입찰참가자격 제한을 한 사실을 통보받거나 전자 조달 시스템에 게재된 자에 대하여 반드시 제한하여야 하는 경우